

1503201-25.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas (páginas 147/148).

É o quanto basta para a condenação.

Os desinteressados depoimentos dos policiais militares, que nem conheciam o denunciado, conjugados com as declarações do réu em interrogatório, não deixaram margem para dúvida, ele tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, um total de 180 (cento e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503201-25.2021.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503201-25.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017819/2021 - 05º D.P. SUMARE, 15777234 - 05º D.P. SUMARE, 102/21/353 - 05º D.P. SUMARE, 2017819 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR MARQUES FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOÃO VITOR MARQUES FREITAS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 89/91).

Defesa preliminar (páginas 118/119). Notificação (página 121). Recebimento da denúncia (página 122). Citação pessoal (página 132). Prova oral e interrogatório (páginas 147/148). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (páginas 147/148), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a fragilidade probatória e, subsidiariamente, a aplicação benéfica da pena (páginas 149/154).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O fato material ilícito foi demonstrado pela perícia química-toxicológica (páginas 107/110).

Indisfarçável a autoria delitiva.

Primeiro, porque os policiais militares Renan Leandro Paes e Adriel Reversi Pereira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que, descritas as características do traficante, identificaram o réu, em lugar conhecido pelo tráfico de drogas, guardando, embaixo de uma telha, porções de cocaína, crack e maconha. Não havia outras pessoas nas proximidades dos entorpecentes, somente o acusado, que, ali no calor dos acontecimentos, admitiu, aos policiais, que a droga ilícita encontrada lhe pertencia e era destinada à comercialização, que rendia, por dia, cerca de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), quantia que era, em sua quase totalidade, repassada a outrem, ficando com o denunciado em torno de R\$ 200,00 (duzentos reais). Em sua residência, o réu mantinha em depósito uma mochila com grande quantidade de variados entorpecentes, bem como anotações de contabilidade da traficância (páginas 147/148).

Segundo, porque o acusado afirmou, em seu interrogatório judicial, que mantinha em depósito, em sua casa, mediante a paga de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, 170 (cento e setenta) porções de cocaína, 236 (duzentas e trinta e seis) de crack e 207 (duzentas e sete) de maconha, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas (páginas 147/148).

É o quanto basta para a condenação.

Os desinteressados depoimentos dos policiais militares, que nem conheciam o denunciado, conjugados com as declarações do réu em interrogatório, não deixaram margem para dúvida, ele tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, um total de 180 (cento e oitenta) porções de cocaína, 246 (duzentas e quarenta e seis) de cocaína, na forma de crack, e 217 (duzentas e dezessete) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, cumpre consignar que não houve confissão integral, correspondente à inicial imputação, donde não se há falar na correlata atenuante.

Ainda em segunda fase, ante a maioria relativa (nascido em 13/05/2002), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Vê-se, "in casu", a habitualidade refratária à figura do tráfico privilegiado. Importante destacar que o acusado admitiu, aos policiais, que a comercialização realizada lhe rendia, por dia, cerca de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e gerava o repasse para terceira pessoa da maior parte do dinheiro. Ressalte-se, também, que o denunciado, em interrogatório, asseverou que ganhava R\$ 400,00 por mês para guardar entorpecentes em sua casa. Lembre-se, ainda, que, na adolescência, o acusado também esteve envolvido no tráfico de drogas.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, tendo em vista as circunstâncias

judiciais desfavoráveis. Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JOÃO VITOR MARQUES FREITAS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública conforme já destacado inicialmente (páginas 73/75). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA